SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1095585 - SP (2026/0179044-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO	:	DEMÉTRIO FIRMINO ALIOTTI SANTOS - SP414727
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. *REFORNATIO IN PEJUIS*. INEXISTÊNCIA. *BIS IN IDEM*. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Após superveniente absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico por decisão proferida em *habeas corpus* pelo Supremo Tribunal Federal (extensão de efeitos no HC n. 258.257/SP) e ausente manifestação da Corte Suprema acerca da aplicação do redutor no criem de tráfico de drogas, compete ao Tribunal *a quo*, em sede revisional, o exame originário e pleno dos requisitos para o deferimento do benefício, os quais estão previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os quais pressupõem que o agente: *a)* seja primário; *b)* de bons antecedentes; *c)* não se dedique a atividades criminosas; *d)* nem integre organização criminosa.

2. Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade dos entorpecentes e da natureza especialmente deletéria de parte deles – 120,32kg de maconha, em 120 tijolos de maconha, pesando 120,32kg, e 192 porções de cocaína, pesando 136,3g –, também foram apreendidos balança de precisão, anotações e a contabilidade do tráfico, circunstâncias que efetivamente denotam a dedicação habitual do agente à traficância. A prática do crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas, ainda que ausente vínculo estável e permanente, enseja a consideração das circunstâncias objetivas, como a quantidade de drogas apreendidas e petrechos, na dosimetria de todos os

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

envolvidos. Não ocorre *bis in idem* quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, dentre elas a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA contra decisão monocrática que não conheceu do *writ*.

Em suas razões (e-STJ fls. 155/168), a defesa do agravante argumenta que a decisão impugnada merece reforma. Argumenta que seria juridicamente inadmissível *que o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, INOVE a fundamentação para sustentar a manutenção de decisão cujo único e exclusivo pilar de sustentação (a condenação por associação para o tráfico) foi expressamente desconstituído pela Suprema Corte* (e-STJ fls. 156/157). De qualquer forma, alega que os fundamentos apresentados em sede revisional *não se sustentam, pois (i) os apetrechos estavam com terceiros, em ofensa à pessoalidade da pena; (ii) o paciente é primário, trabalhador formal com CTPS assinada; e (iii) a sua participação foi periférica, episódica e única* (e-STJ fl. 161). Repisa, ainda, que a quantidade de drogas foi utilizada na primeira e terceira fases da dosimetria, o que configura indevido *bis in idem*. Também aponta que a ausência de vínculo estável de associação induz, como decidido pela Corte Suprema, induz, necessariamente, que o agente não se dedica a atividades criminosas.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece prosperar.

Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 118/125):

> *Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2389792-81.2025.8.26.0000).*
> *Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e*

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

1.800 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (e-STJ fls. 36/56).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e-STJ fls. 57/86).

Após, impetrou habeas corpus nesta Corte, oportunidade em que formulou pleitos absolutório, de redução da pena-base, de aplicação da minorante do tráfico e de abrandamento do regime prisional, mas o writ não foi conhecido (HC n. 1.007.599/SP).

Posteriormente, a defesa do corréu HIGOR impetrou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que ele foi absolvido pelo crime de associação para o tráfico, com extensão de efeitos em favor do paciente e de outro corréu (e-STJ fls. 87/96).

Após essa absolvição, a defesa do paciente ajuizou revisão na origem, oportunidade em que novamente requereu a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o ajuste do regime prisional e a subsituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, o pleito revisional foi indeferido (e-STJ fls. 19/27), em acórdão assim ementado:

> *REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO ACOLHIMENTO - Não se tratando o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Ademais, a superveniência da absolvição da prática do delito de associação para o tráfico que não alterou o cenário fático que amparou a negativa do privilégio. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.*

No presente mandamus (e-STJ fls. 2/18), o impetrante sustenta que o Tribunal a quo impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois a sua pena-base foi exasperada em patamar desproporcional.

Além disso, impugna a não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois os requisitos legais para a incidência do benefício encontram-se presentes. Aduz que, afastada a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico, é imperativa a aplicação do redutor. Argumenta que a Corte local não poderia ter inovado os fundamentos utilizados para a não aplicação da minorante. Também alega que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos ou a intermunicipalidade do tráfico não podem justificar a não aplicação da minorante, porquanto tais fundamentos foram utilizados para exasperar a pena-base. Destaca, ainda, que os entorpecentes estavam na posse de terceiros, sendo inviável considerá-los na dosimetria da pena do paciente. Nesse contexto, entende que a minorante deve ser aplicada, inclusive no patamar máximo legal.

Em consequência da redução das penas, entende que o paciente fará jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao final, liminarmente e no mérito, pede a redução da pena-base e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 102/104).

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 112/116, opinou pelo não conhecimento do writ, conforme a seguinte ementa:

> *HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.*
>
> *– A jurisprudência do STJ e do STF assentou o entendimento de que o habeas corpus não deve ser conhecido quando consistir em utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais.*
>
> *– À exceção das alegações referentes ao pleito de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão da absolvição do crime de associação para o tráfico, todos os demais pleitos de inconformismo com a dosimetria da pena já foram apreciados por essa Corte de Justiça nos autos do Habeas Corpus Nº 1007599 - SP (2025/0195959-0), tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos, não se podendo deles conhecer.*
>
> *– Verifica-se da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que absolveu o paciente e os corréus do crime de associação que o fundamento para se alcançar tal entendimento foi a não comprovação do vínculo estável e duradouro entre os envolvidos para a prática reiterada do crime de tráfico, o que não se confunde com a não habitualidade delitiva exigida para o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena.*
>
> *– O Colegiado a quo afastou a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por entender que o acusado se dedicava ao tráfico de forma habitual tendo em vista as circunstâncias do delito.*
>
> *– "Tendo o Tribunal de origem concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita."(AgRg no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, D Je de 25/4/2024).*
>
> *– Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.*

É o relatório. ***Decido****.*

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma,

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.

Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Busca-se, em síntese, a redução da pena-base e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente, com o consequente estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em relação ao pleito de redução da pena-base, trata-se de inconformismo que já foi objeto de exame no HC n. 1.007.599/SP, anteriormente impetrado em favor do paciente.

Assim, embora o impetrante aponte novo ato da Corte local, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível nova impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for ***reiteração*** *de outro com os mesmos fundamentos, o relator o* ***indeferirá liminarmente****.*

Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRONÚNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO TIDO POR COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.*
>
> *1. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator indeferirá liminarmente o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos.*
>
> *[...]*
>
> *4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 517.821/SP, Quinta Turma, DJe 4/9/2019.)*
>
> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.*
>
> *[...]*
>
> *II - "Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte" (AgRg no HC n. 478.216/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/2/2019).*
>
> *III - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 509.639/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 4/6/2019).*

Por outro lado, não obstante o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado também tenha sido objeto de exame na anterior impetração, oportunidade em que foi considerada a concomitante condenação do paciente pela prática do crime de associação para obstar o benefício, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de absolver o paciente pela prática do crime associativo (e-STJ fls. 87/96).

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

Diante desse fato superveniente e ausente manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, competiu à Corte local, em sede revisional, o exame originário e pleno dos requisitos para o deferimento do benefício, os quais estão previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os quais pressupõem que o agente: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas; d) nem integre organização criminosa.

Assim manifestou-se o Tribunal a quo (e-STJ fls. 24/26):

> *Consigne-se que, na terceira fase, deixou-se corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado "poderá" reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos autos, porém, apesar de o peticionário ser primário e não ter maus antecedentes, bem como a despeito de sua posterior absolvição da imputação da prática do delito de associação para o tráfico, restou amplamente demonstrado que ele se dedicava à atividade criminosa, visto que não se pode imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder tamanha quantidade de drogas (120 tijolos de maconha, pesando 120,32kg, além de 192 porções de cocaína, pesando 136,3g), além de balança de precisão e anotações relacionadas a contabilidade apreendidas com os corréus, o que afasta definitivamente a possibilidade de reconhecimento de tal benefício.*
>
> *Frise-se, neste ponto, que, a despeito de a r. sentença e o V. Acórdão terem fundamentado a negativa do privilégio no fato de o réu ter sido condenado também pelo delito de associação pelo tráfico (delito pelo qual o peticionário agora foi absolvido), é certo que a ratio decidendi não estava circunscrita à condenação em si pelo delito, mas sim lastreada no fato de que restou demonstrado nos autos, estreme de dúvidas, que o peticionário se dedicava a atividades criminosas. Portanto, mesmo diante da absolvição do peticionário com relação ao delito de associação para o tráfico, entendo que o alicerce da negativa de concessão do privilégio, qual seja, a habitualidade delitiva, permanece hígido em razão das circunstâncias do delito, como exposto.*
>
> *Ressalte-se que a quantidade e a variedade dos entorpecentes podem sim ser consideradas na terceira fase, eventualmente, para a não aplicação, ou para a modulação, da causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual. No caso dos autos, conforme exposto, houve a apreensão de vultosa quantidade e variedade de drogas, o que evidencia que não se tratava de pequeno traficante e indica habitualidade na prática criminosa.*

Extrai-se da transcrição supra que a Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas sim com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas.

Com efeito, não obstante a absolvição do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico, na espécie, além da expressiva quantidade dos entorpecentes e da natureza especialmente deletéria de parte deles – 120,32kg de maconha, em 120 tijolos de maconha, pesando 120,32kg, e 192 porções de cocaína, pesando 136,3g –, também foram apreendidos balança de precisão, anotações e a contabilidade do tráfico, circunstâncias que efetivamente denotam a dedicação habitual do paciente à traficância.

Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DO MÉRITO. APREENSÃO DE PETRECHOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. SÚMULA N. 7, STJ. PRECEDENTES.

[...]

II - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a apreensão de petrechos para o tráfico e entorpecentes em circunstâncias que indiquem a dedicação a atividades criminosas é apta a afastar a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.

[...]

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de petrechos utilizados para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes.

[...]

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Ademais, não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA EQUIPARADA. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in idem quando "a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

atividades delituosas e sua integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022).

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.155.170/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E AFASTAMENTO DA MINORANTE PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...]

V - Houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela expressiva quantidade de droga apreendida, mas também nas demais circunstâncias evidenciadas pelo modus operandi empregado na prática da traficância, tudo corroborando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida. Desse modo, a majoração da pena-base está fundada na expressiva quantidade da droga apreendida, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.652.550/RS, Quinta Turma, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2017).

VI - "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC 661.017/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 14/05/2021).

[...]

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 909.146/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Portanto, na espécie, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, ficam prejudicados os pedidos de estabelecimento do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Assim, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes.

Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, ***não conheço*** *do habeas corpus.*

Traslade-se, para estes autos, cópia da decisão monocrática e acórdão proferidos no HC n. 1.007.599/SP.

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

Intimem-se.

Com efeito, tal como consta da decisão agravada, após **superveniente absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico por decisão proferida em *habeas corpus* pelo Supremo Tribunal Federal** (extensão de efeitos no HC n. 258.257/SP) e ausente manifestação da Corte Suprema acerca da aplicação do redutor no crime de tráfico de drogas, **compete ao Tribunal *a quo***, em sede revisional, **o exame originário e pleno dos requisitos para o deferimento do benefício**, os quais estão previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os quais pressupõem que o agente: *a)* seja primário; *b)* de bons antecedentes; *c)* não se dedique a atividades criminosas; *d)* nem integre organização criminosa.

E, na espécie, a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, **além da expressiva quantidade dos entorpecentes e da natureza especialmente deletéria de parte deles** – 120,32kg de maconha, em 120 tijolos de maconha, pesando 120,32kg, e 192 porções de cocaína, pesando 136,3g –, **também foram apreendidos balança de precisão, anotações e a contabilidade do tráfico, circunstâncias que efetivamente denotam a dedicação habitual do agente à traficância**. A prática do crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas, ainda que ausente vínculo estável e permanente, enseja a consideração das circunstâncias objetivas, como a quantidade de drogas apreendidas e petrechos, na dosimetria de todos os envolvidos.

Ademais, **não ocorre *bis in idem* quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão**, dentre elas a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN*
> *IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame*
> *[...]*
> *3. A variada quantidade de drogas, aliada a apreensão de balança de precisão, de 10.000 microtubos de eppendorf vazios, de 5 cadernetas de anotação da contabilidade da venda de entorpecentes feita pelo agravante e de uma arma de fogo, evidenciam a dedicação do agente em atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.*
> *[...]*

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4

5. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois há a indicação de diversos elementos, além da quantidade de droga, para se concluir pela habitualidade delitiva do agente.
[...]
6. Agravo regimental improvido.
[...] (AgRg no HC n. 1.022.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, ANOTAÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO DE DROGAS E MAIS DE R$ 40.000,00 (40 MIL REAIS) PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso em questão, a expressiva quantidade de drogas - 165,94kg - justifica o incremento na pena-base, tendo em vista a maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, qual seja, a saúde pública.
3. No tocante à incidência do bis in idem, nota-se que a quantidade de drogas não foi o elemento crucial para a negativa do privilégio previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Entorpecentes. Isto pois, além das substâncias encontradas, foram apreendidos uma balança de precisão, um caderno com anotações inerentes ao tráfico e mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, demonstrando, assim, a dedicação do agravante à atividade criminosa.
4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.108/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

Documento eletrônico VDA58950793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/08/2026 às 00:52:09 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 5f926829-25b3-4d03-a59f-d6653c673cd4